



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.709-2025

**Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

1°) Que, a foja 3.582 (TCE), reclama don Gonzalo Escobedo Farfán, administrador electoral de doña Karla Rubilar Barahona, candidata al cargo de Alcalde por la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G3402 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales y desestimó el reembolso directo por \$28.822.162;

2°) Que, lo reclamado se reduce a la observación N°23, que recae sobre un gasto de \$28.822.162 del proveedor Asesorías e Inversiones VVS SpA, acreditado con la factura electrónica N°487, emitida el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro y pendiente de pago, que rola a fojas 131 y 190. El Servicio Electoral lo rechazó por no haber sido incluido en el informe de gastos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

3°) Que, el servicio se contrató y ejecutó dentro del período de campaña. El contrato con el proveedor se suscribió el treinta de julio de dos mil veinticuatro —al día siguiente del vencimiento del plazo para declarar candidaturas—: la copia acompañada al responder el oficio rola a fojas 3.322 a 3.325 y la completa a fojas 3.596 a 3.600. Con él se acompañaron su Anexo I, «La Propuesta», a fojas 3.327 y 3.328, que detalla los productos comprometidos y su precio; la cotización que justifica el valor de mercado, a foja 3.326; las láminas de los estudios entregados, a fojas 3.307 a 3.320, con la firma del proveedor a foja 3.329; y el registro de comunicaciones, a fojas 3.330 y siguientes. Con ello queda salvado el primero de los reproches de la observación —la insuficiencia de la documentación de respaldo—, cuyo contenido la resolución reclamada no controvierte;

4°) Que, esa norma obliga a informar, hasta antes del día de la elección, únicamente los gastos contratados por concepto de las letras c) y d) del artículo 2 de la misma ley que sobrepasen las





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.709-2025

treinta unidades de fomento por proveedor único. Las encuestas, en cambio, tienen letra propia –la b) de esa disposición– y quedan fuera del ámbito de la carga;

5°) Que, lo contratado responde a esa descripción. Según el Anexo I del contrato, «La Propuesta», que rola a fojas 3.327 y 3.328, los productos comprometidos fueron una encuesta de segmentación de ochocientos casos con votantes de Puente Alto, dos encuestas de seguimiento de cuatrocientos casos cada una y cuatro grupos focales con votantes de la misma comuna, que la factura consigna como tres estudios cuantitativos y uno cualitativo. Todos fueron encargados por la candidata y ejecutados durante la campaña. Se trata, entonces, de encuestas sobre materias electorales encargadas por una candidata durante la campaña, que es precisamente el supuesto de la letra b) del artículo 2, ajeno al deber de información del artículo 44 bis, y

6°) Que, en consecuencia, procede levantar la observación N°23, dejar sin efecto la desestimación del reembolso que se fundaba en ella y ordenar el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda.

Por estas consideraciones, **se acoge la reclamación deducida**, se levanta la observación N°23 de la resolución N°G3402, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, se deja sin efecto la desestimación del reembolso y se ordena el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°1.709-2025.-**

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1709-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 28 de agosto de 2026.



\*E2F17189-7B54-4170-AABB-FA1C7B979895\*

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en [www.tribunalcalificador.cl](http://www.tribunalcalificador.cl) con el código de verificación indicado bajo el código de barras.